

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2937/2535

นายประสาธ ฤทธิชัย

โจทก์

กรมสรรพสามิต (องค์การสุรา

จำเลย

กรมสรรพสามิต (องค์การสุรา) จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 9, มาตรา 54

ความว่า จำเลยอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางสั่งว่า รับอุทธรณ์ข้อ 2.1 ของจำเลย ส่วนอุทธรณ์ข้ออื่นเป็นการอุทธรณ์ ในปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้ามตามพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2523 มาตรา 54 จึงไม่รับอุทธรณ์

จำเลยเห็นว่า อุทธรณ์ข้อ 2.2 และข้อ 2.3 เป็นปัญหาข้อกฎหมาย โดยอุทธรณ์ ข้อ 2.2 เป็นปัญหาว่าการที่ศาลแรงงานกลางนำ ข้อกฎหมายในทางอาญามาปรับกับ ข้อเท็จจริงในคดีนี้ซึ่งเป็น คดีแพ่ง ไม่ชอบด้วยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและ วิธีพิจารณา คดีแรงงาน พ.ศ. 2523 มาตรา 31 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 583 และอุทธรณ์ข้อ 2.3 เป็นปัญหาว่าคดีโจทก์เป็น กรณีพิพาทมูลคดีทาง ปกครอง มิใช่คดีแรงงาน โปรดมีคำสั่ง ให้รับอุทธรณ์ของจำเลยดังกล่าวด้วย

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 74)

ศาลแรงงานกลางพิพากษาว่า ให้จำเลยรับโจทก์เข้าทำงานต่อไป ในอัตราค่าจ้าง ที่ได้รับในขณะที่เลิกจ้างพร้อมสวัสดิการเดิม โดยให้นับอายุงานต่อเนื่อง และให้ จำเลยชำระค่าจ้างในระหว่าง ที่จำเลยสั่งพักงานโจทก์จนถึงเวลาที่จำเลยเลิกจ้าง จำนวน 40,208 บาท และเงินโบนัสจำนวน 26,880 บาท

จำเลยอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 65)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 69)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อุทธรณ์ของจำเลยข้อ 2.2 นั้นเป็นการอุทธรณ์ดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานกลางซึ่งเป็นปัญหาข้อเท็จจริง ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ชอบแล้ว ส่วนอุทธรณ์ข้อ 2.3 นั้น อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานกลางมีคำวินิจฉัยแล้วว่าเป็นคดีแรงงาน ดังนั้นคำวินิจฉัยดังกล่าวจึงเป็นที่สุดตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 9 วรรคสองศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ข้อนี้ด้วยนั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยในผลให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว อุทธรณ์ของจำเลยข้อ 2.2 นั้นเป็นการอุทธรณ์ดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานกลางซึ่งเป็นปัญหาข้อเท็จจริง ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ชอบแล้ว ส่วนอุทธรณ์ข้อ 2.3 นั้น อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานกลางมีคำวินิจฉัยแล้วว่าเป็นคดีแรงงาน ดังนั้นคำวินิจฉัยดังกล่าวจึงเป็นที่สุดตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 9 วรรคสองศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ข้อนี้ด้วยนั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยในผลให้ยกคำร้อง

(อุดม เฟื่องฟู้ง-เทพฤทธิ์ ศิลปานนท์-สมมาตร พรหมานุกูล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ